Liberia, 3 de noviembre de 2026.

Oficio N º es-20261103

Señores
Comisión del Proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial (POT)
Concejo Municipal de Liberia
Alcaldía Municipal
Municipalidad de Liberia

ASUNTO: Observación formal al POT Liberia 2026 sobre protección del recurso hídrico y capacidad vial ante macrodesarrollos.

Estimados señores:

Yo, Alejandro Soto Barquero, cédula de identidad N.º 1-0643-0396, vecino del cantón de Liberia, al amparo del derecho de petición reconocido en el artículo 27 de la Constitución Política y regulado por la Ley N.º 9097, así como del derecho de participación ciudadana previsto en el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana N.º 4240, presento la siguiente observación formal. Su objetivo es que el POT incorpore criterios preventivos, generales y objetivos para los macrodesarrollos inmobiliarios, turísticos y comerciales.

I. FUNDAMENTO

1. Recurso hídrico. El artículo 50 de la Constitución Política, reformado mediante la Ley N.º 9849, reconoce el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable y establece la prioridad de su abastecimiento para consumo de las personas y las poblaciones. Los artículos 27 y 140 de la Ley de Aguas N.º 276 complementan este principio mediante órdenes de preferencia para las concesiones de aprovechamiento y la distribución del recurso en situaciones de escasez, respectivamente. En consecuencia, el POT debe garantizar que el crecimiento urbanístico proyectado no comprometa la disponibilidad hídrica ni la prioridad constitucional del abastecimiento poblacional.

Los grandes desarrollos pueden incorporar amenidades de elevado consumo hídrico, como lagunas artificiales y campos de golf. Un ejemplo concreto es el Proyecto NYA, en Liberia, cuya extensión aproximada es de 900 hectáreas y que cuenta con una laguna artificial de 3,5 hectáreas abastecida mediante pozos concesionados; además, su desarrollador ha contemplado construir un campo de golf, según informó *El Financiero* el 8 de octubre de 2026. Este antecedente evidencia la necesidad de que el POT valore técnicamente la demanda hídrica acumulada de los grandes desarrollos y su compatibilidad con la disponibilidad sostenible del recurso y el abastecimiento de la población.

La Municipalidad no es la autoridad competente para otorgar concesiones de aprovechamiento de aguas públicas, función que corresponde a la Dirección de Agua del MINAE, conforme al régimen legal aplicable. Sin embargo, conserva sus competencias de planificación y control del desarrollo urbano y de regulación de los usos del suelo, de conformidad con los artículos 15, 16,

19 y 20 de la Ley de Planificación Urbana, N.º 4240, en concordancia con el Código Municipal, Ley N.º 7794. Esta observación no pretende desconocer derechos válidamente adquiridos ni concesiones y permisos otorgados conforme a derecho, cuyo régimen transitorio se encuentra contemplado en el artículo 50-XX de las disposiciones transitorias de la Constitución Política, incorporado por el artículo 2 de la Ley N.º 9849; pretende que el POT regule el desarrollo futuro dentro del ámbito de competencia municipal y considere la disponibilidad hídrica y la protección del abastecimiento de agua potable para la población. La protección de las concesiones existentes no significa que sus titulares queden exentos de las regulaciones urbanísticas, ambientales y sanitarias que sean legalmente aplicables.

2. Capacidad vial. La Ruta Nacional N.º 21 es un corredor estratégico hacia el aeropuerto y la costa. Su administración corresponde al MOPT (Ley General de Caminos Públicos N.º 5060) y sus accesos se rigen por el Decreto Ejecutivo N.º 45354-MOPT. No obstante, el POT puede actuar como primer filtro de ordenamiento territorial: un macrodesarrollo incrementa sustancialmente el tránsito, y las soluciones a nivel, como una rotonda, podrían resultar insuficientes. Debe demostrarse técnicamente que la solución propuesta no deteriora el nivel de servicio de la vía, considerando también los efectos acumulativos de otros desarrollos.

II. PROPUESTAS PARA EL POT

Solicito que se valore incorporar, dentro del ámbito de competencia municipal, las siguientes disposiciones:

PRIMERO. Prioridad hídrica. «Los proyectos inmobiliarios, turísticos o comerciales que, por su escala o demanda estimada, requieran grandes volúmenes de agua, en particular para lagunas artificiales recreativas, espejos de agua o campos de golf, deberán demostrar, mediante estudios hidrogeológicos, evaluando los siguientes aspectos: capacidad y disponibilidad del acuífero; caudales de extracción autorizados y efectivamente utilizados; recarga y balance hídrico; interacción entre aguas subterráneas y superficiales, cuando exista conexión hidrogeológica; efectos acumulativos de las extracciones existentes y proyectadas y las autorizaciones que correspondan al MINAE, que no afectan el abastecimiento humano, el caudal de los cuerpos de agua superficiales hidráulicamente vinculados al acuífero, cuando corresponda, ni la sostenibilidad del acuífero, considerando los efectos acumulativos de otros aprovechamientos. Para las amenidades recreativas se promoverá el uso de fuentes alternativas legalmente autorizadas y la reutilización de aguas residuales tratadas, cuando sea técnica, sanitaria y ambientalmente viable. Esta disposición no sustituye las competencias del MINAE, SENARA, SETENA ni de los operadores de acueductos».

SEGUNDO. Capacidad vial. Los proyectos que, por su escala o localización, generen impactos significativos sobre la Red Vial Nacional o requieran nuevos accesos vehiculares deberán aportar los estudios técnicos de tránsito, capacidad y seguridad vial tales como: hora pico de la mañana y de la tarde; proyección de tránsito futuro; generación y distribución de viajes; longitud de colas y demoras; nivel de servicio; seguridad vial; efectos acumulativos. Para la autorización de accesos a dicha red, deberá cumplirse con el **Estudio de Impacto Funcional y de Seguridad**

Vial (EIFSV), conforme a los artículos 11 y 14 del Decreto Ejecutivo N.º 45354-MOPT, así como obtener los permisos de ejecución y funcionamiento exigidos por el MOPT. Las medidas de mitigación deberán estar técnicamente justificadas, guardar proporcionalidad con los impactos atribuibles al proyecto y contar con la aprobación de las autoridades competentes. Cuando los estudios demuestren que las soluciones a nivel resultan insuficientes, deberán valorarse alternativas de mayor complejidad, incluidos pasos a desnivel, sujetas a los estudios de viabilidad técnica, disponibilidad presupuestaria y aprobación de las autoridades competentes.

TERCERO. Suficiencia y consistencia de los estudios de respaldo. Que, antes de la aprobación definitiva del POT, se verifique que los estudios técnicos que lo sustentan sean actuales, metodológicamente adecuados y cuenten con escala y cobertura territorial suficientes. En particular, que las proyecciones de población y crecimiento urbanístico sean consistentes con los escenarios de desarrollo propuestos; que la disponibilidad hídrica considere la demanda existente y futura, la capacidad y recarga de los acuíferos y los efectos acumulativos de los aprovechamientos; que los estudios viales contemplen el tránsito generado por los desarrollos previstos y sus efectos acumulativos sobre la capacidad y seguridad de la infraestructura; y que se haya incorporado adecuadamente la variable ambiental, incluyendo los pronunciamientos y aprobaciones de SETENA que legalmente correspondan. En caso de identificarse insuficiencias técnicas o ambientales relevantes que puedan comprometer la viabilidad del instrumento, se solicita que sean subsanadas antes de su aprobación definitiva, evitando trasladar la resolución de deficiencias estructurales de planificación a la etapa de autorización individual de los proyectos.

III. PETITORIA

Por lo expuesto, respetuosamente solicito:

1. Que esta gestión se reciba y tramite como observación formal dentro del procedimiento de consulta del POT Liberia 2026 y se incorpore a su expediente administrativo.
2. Que se remita a las dependencias técnicas y jurídicas competentes para su análisis.
3. Que, si alguna propuesta se rechaza total o parcialmente, se me indiquen por escrito las razones técnicas y jurídicas.
4. Que se me comunique el número de expediente y se me entregue constancia de recepción.
5. Que las notificaciones se remitan al correo electrónico oasotob@gmail.com.

Mi propósito no es frenar la inversión, sino contribuir a que el crecimiento del cantón sea ordenado y compatible con la disponibilidad de agua y la capacidad de la infraestructura vial.

Atentamente,

_____

Alejandro Soto Barquero
Cédula de identidad: 1-0643-0396

Vecino del cantón de Liberia
Correo: oasotob@gmail.com

Firmado digitalmente por Gaudi móvil